

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Hỗ trợ người lao động trong một số trường hợp rủi ro khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải về nước trước thời hạn
Mã thủ tục	1.014347
Số quyết định	530/QĐ-BNV
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Quản lý lao động ngoài nước
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1. Người lao động hoặc người được người lao động uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi gửi 01 bộ hồ sơ theo một trong các cách thức đến Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.
- Bước 2. Trong thời gian 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo đề nghị của người lao động. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: - Trường hợp Hỗ trợ Người lao động phải về nước trước hạn có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg ,	Phụ lục III.docx	1 bản chính
+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg) đối với trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi,	Phụ lục II.docx	1 bản chính
+ Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ,		1 bản chính
+ Phiếu thu, biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo nghề,		1 bản chính
+ Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo nghề.		1 bản sao

Trường hợp 2: - Trường hợp Hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Bản sao hộ chiếu của người lao động .		1 bản sao
+ Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động; hoặc văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại theo đề nghị xác minh của người lao động về việc người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng với người lao động vì các lý do nêu trên .		1 bản sao

+ Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ .		1 bản chính
+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg) đối với trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi .	Phụ lục II.docx	1 bản chính
+ Giấy đề nghị về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg .	Phụ lục I.docx	1 bản chính

Trường hợp 3: - Trường hợp Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên;		1 bản sao
+ Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.		1 bản chính
+ Giấy đề nghị về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg	Phụ lục I.docx	1 bản chính
+ Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp;		1 bản sao

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg) đối với trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi.	Phụ lục II.docx	1 bản chính
+ Bản sao hộ chiếu của người lao động;		1 bản sao

Trường hợp 4: - Trường hợp Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ .		1 bản chính
+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg) đối với trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi .	Phụ lục II.docx	1 bản chính
+ Bản sao hộ chiếu của người lao động .		1 bản sao
+ Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại theo đề nghị xác minh của người lao động về vụ việc dẫn đến người lao động phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc biên bản làm việc, biên bản vụ việc do cơ quan chức năng nước sở tại lập .		1 bản sao
+ Giấy đề nghị về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg .	Phụ lục I.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	8 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)., Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)., Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Qua bưu điện	8 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)., Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)., Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Trực tiếp	8 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)., Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)., Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
VỀ QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC	34/2025/QĐ-TTg

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Nội vụ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Người lao động đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.
- Người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác.
- Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.
- Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định hỗ trợ..

Mã: KQ.G09.000481

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi.
Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.